

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



Política de privacidad para proveedores

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Nombre: Christian Espinosa Velarde Cargo: Delegado de Protección de Datos	 Nombre: Ana María Paz Cargo: Departamento Legal	 Nombre: Diego Quiroga Cargo: Rector
Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025	Fecha: marzo 2025

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES PARA PROVEEDORES

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, te informamos lo siguiente:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?

La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (en adelante, "USFQ") es el responsable del tratamiento de los datos personales. Por ello, pone a tu disposición la siguiente información:

Domicilio:	Av. Diego de Robles S/N y Pampite, Quito-Ecuador.
Teléfono:	(02) 297-1700.
Correo electrónico DPO:	datos@usfq.edu.ec
Página web:	https://www.usfq.edu.ec/es

2. ¿A quiénes aplica este aviso de privacidad?

Este aviso de privacidad aplica a los proveedores de la USFQ.

3. ¿Cuál es el objetivo de esta política?

Informar a los proveedores de la USFQ sobre los tratamientos de sus datos personales a fin de garantizar su derecho a la protección de estos.

4. ¿Cómo obtenemos tus datos personales?

Los datos personales tratados por la USFQ son proporcionados directamente del titular a través de cualquier canal, por la organización que representa o por cuenta de quien actúa, como datos de socios, directores, apoderados, entre otros, los datos generados a consecuencia de la relación jurídica existente, así como los obtenidos de bases de datos de acceso público y los transmitidos por aquellas de empresas indicadas en el presente contrato y que utilizamos para llevar a cabo para el estudio de su vinculación y para su relación con nosotros como proveedor.

5. ¿Cómo utilizamos tus datos personales?

Sobre la base de medidas precontractuales:

- **Procesos de postulación:** Realizar procesos internos de evaluación y análisis para determinar la viabilidad de contratar al proveedor, asegurando que cumpla con los requisitos necesarios.

Sobre la base del cumplimiento de obligaciones contractuales:

- **Proceso de contratación:** Redactar y formalizar los contratos necesarios para regular la prestación de servicios, garantizando que las condiciones sean claras y ajustadas a las normativas vigentes.
- **Validación de información bancaria:** Verificar de los datos tributarios y bancarios proporcionados por el proveedor, así como contactar a las referencias indicadas para confirmar su información comercial o profesional.

- **Comunicación con el proveedor:** Mantener un canal de comunicación efectivo para coordinar aspectos relacionados con los servicios o productos ofrecidos, asegurando una relación transparente y eficiente.
- **Gestión de pagos:** Ejecutar los pagos correspondientes, aplicar retenciones necesarias y realizar cualquier otra acción financiera y/o legal requerida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Sobre la base en el interés legítimo:

- **Gestión de seguridad en la universidad:** La USFQ podrá utilizar los datos personales de sus proveedores para garantizar su seguridad física durante el acceso a las instalaciones. Asimismo, estos datos podrán ser empleados en el monitoreo a través de sistemas de videovigilancia ubicados dentro del campus universitario y en sus áreas perimetrales.

6. ¿Qué tipos de datos personales son tratados por la USFQ?

Datos Personales no sensibles

- Datos identificativos (por ejemplo, nombre, apellidos, número de cédula, ruc)
- Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, dirección, número de celular)
- Datos de características personales (por ejemplo, nacionalidad)
- Datos financieros (por ejemplo, número de cuentas bancarias)

7. Protección de los datos personales de categorías especiales

La normativa sobre tratamiento de datos clasifica como “categorías especiales” ciertos datos sensibles, entre los cuales se incluye, por ejemplo, la información sobre su estado de salud, biométricos. Respecto de los datos de salud, la obtención y el tratamiento del dato se realizará conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, para lo cual consiente explícitamente su tratamiento.

8. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos personales?

La USFQ determina los plazos de conservación de los datos personales de los participantes considerando las finalidades del tratamiento y conforme lo establecido en la normativa aplicable. Tus datos serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades o hasta que el participante ejerza sus derechos, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

En caso de existir un proceso judicial o investigaciones, tus datos personales serán conservados durante el tiempo que dure el proceso y posteriormente por el periodo de prescripción de las responsabilidades legales que varía según el tipo de caso y la normativa aplicable. Por ejemplo, los datos recopilados para la preparación de las denuncias penales o para requerimientos de autoridades judiciales se conservan hasta que caduque el plazo de reclamación o la acción legal.

El proveedor deberá entregar información verídica y actualizada.

9. ¿Qué terceros pueden acceder a tus datos personales?

Para el cumplimiento de las obligaciones legales, tus datos serán comunicados a los siguientes terceros:

- Entidades del sector público competentes y autoridades de control que tengan la facultad de solicitar información sobre sus datos tales como: Unidad de Análisis Financiero y Económico, Servicio de Rentas Internas, Jueces y Tribunales, Fiscalía, Policía Nacional, Superintendencia de Protección de Datos, entre otras.
- Auditores externos en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales aplicables a la USFQ.

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tus datos serán comunicados a:

- Prestadores de servicios de pago, así como los propios sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo cada transacción, pueden estar obligados por la legislación ecuatoriana a facilitar información sobre transacciones dinerarias a las autoridades u organismos de control, en el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos.
- Proveedores, terceros o nuestros socios, por ejemplo, actuarios, auditores, abogados, traductores e intérpretes, asesores fiscales, agencias de cobranza de deudas, agencias de referencias crediticias, agencias de detección de fraude, reguladores, autoridades de supervisión de protección de datos;

La USFQ podrá realizar transferencias internacionales de datos conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (en adelante, LOPDP).

10. ¿Qué derechos puedo ejercer sobre mis datos personales?

Según lo señalado en la legislación de protección de datos personales, tienes derecho a:

- 1) Remisión de más detalles sobre el uso que hacemos de tus datos.
- 2) Remisión de una copia de los datos personales que nos ha proporcionado en los lineamientos de la LOPDP.
- 3) Actualización de cualquier dato que haya modificado o que haya cambiado y rectificación de cualquier inexactitud en los datos personales que tratamos en los lineamientos de la LOPDP.
- 4) Eliminación de cualquiera de tus datos personales cuando ya no tengamos un fundamento legal para utilizar.
- 5) Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, retirar su consentimiento para que dejemos de realizar ese tratamiento concreto.
- 6) Oponerse a cualquier tratamiento basado en el interés legítimo cuando: a) No se afecten derechos y libertades fundamentales de terceros, la ley se lo permita y no se trate de información pública, de interés público o cuyo tratamiento está ordenado por la ley. b) El tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa; el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernen, incluida la elaboración de perfiles; en cuyo caso los datos personales dejarán

de ser tratados para dichos fines. c) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de la concurrencia de un interés legítimo, previsto en el artículo 7, y se justifique en una situación concreta personal del titular, siempre que una ley no disponga lo contrario, A menos que nuestras razones para llevar a cabo dicho tratamiento superen cualquier perjuicio a tus derechos de protección de datos.

- 7) Suspender el tratamiento de tus datos en las siguientes situaciones: a) Cuando el titular impugne la exactitud de los datos personales, mientras el responsable de tratamiento verifica la exactitud de los mismos; b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y, d) Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 31 de la presente LOPDP, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
- 8) La portabilidad de tus datos en un formato compatible, actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando tus características; o a transmitirlos a otros responsables en los lineamientos de la LOPDP.
- 9) No ser sujeto de decisiones total o parcialmente automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en él o que atenten contra tus derechos y libertades fundamentales.

El ejercicio de estos derechos está sujeto a ciertas excepciones, en algunos casos establecidas en la LOPDP, para salvaguardar el interés público (p. ej., prevenir o detectar un acto ilícito) y los intereses de la USFQ. Si ejerce alguno de estos derechos, se verificará la legitimidad de la solicitud y recibirá una respuesta en el plazo de hasta quince (15) días.

Si no está satisfecho con el uso de tu información personal o de la respuesta que ha recibido al ejercer tus derechos, tienes derecho a presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, a través de los canales habilitados para el efecto.

Asimismo, podrás solicitar la revocación del consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos.

Para ejercer los indicados derechos o plantear cualquier cuestión relativa al tratamiento de tus datos personales, debes dirigirte al Delegado de Protección de Datos Personales a través de un correo electrónico a: datos@usfq.edu.ec

11. ¿Cómo protegen mis datos personales?

Dado que la USFQ respeta tu privacidad y valora tu confianza, las únicas personas que acceden a tus datos personales son aquellas que deban utilizar para llevar a cabo las actividades descritas en este aviso de privacidad.

La organización utiliza medidas de seguridad técnicas, organizativas, administrativas y jurídicas para proteger la seguridad, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus datos personales. Estas medidas fueron implementadas para proteger tu información personal contra el acceso, revelación, uso y modificación no autorizados y son revisadas, probadas de forma periódica.

A pesar de esto, y dado que Internet no es un entorno 100% seguro, no podemos garantizar, ni asegurar la seguridad de cualquier información que nos proporcione. No podemos garantizar, ni tampoco garantizamos la seguridad absoluta de las comunicaciones hacia o desde nuestros sitios web o aplicaciones y herramientas digitales, o que los datos que sean transmitidos o almacenados en o a través ellas, están o estarán totalmente seguros contra su pérdida, mal uso o acceso no autorizado por parte de terceros.

12. Actualización

La USFQ está constantemente actualizando sus procesos internos para brindarte un mejor servicio. Por ello, es posible que actualicemos este aviso de privacidad periódicamente. Si realizamos cambios importantes, te notificaremos a través de nuestros medios oficiales.

Última actualización: marzo 2025.